AXYS

BASE DE CONHECIMENTO AXYS
24 DE OUTUBRO DE 2026



PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

A planilha decide quem pode disputar

A lista de serviços que exigem atestado define quem consegue se habilitar, e ela sai da curva ABC: valor individual igual ou superior a 4% do total estimado.

ASSUNTOS

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA HABILITAÇÃO TÉCNICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CURVA ABC EDITAL

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Há uma decisão de licitação que quase sempre é tomada por quem não orçou, com informação que só o orçamento tem: quais serviços vão exigir atestado de capacidade técnica.

A lista que entra no edital define quem consegue se habilitar. Montada larga demais, afunila a disputa e vira impugnação. Montada estreita demais, habilita empresa que nunca executou o serviço que carrega a obra. E o insumo dessa decisão não é jurídico: é a curva ABC.

A regra, e o que mudou nela

A regra está no **art. 67, § 1º, da Lei 14.133/2021**, e o critério de valor é objetivo:

> A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual **igual ou superior a 4%** (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

A Lei 14.133/2021 trouxe uma mudança que passa despercebida e muda o resultado. Sob a lei anterior, a parcela precisava atender aos dois critérios **ao mesmo tempo**, relevância técnica e valor. Agora não: basta **um** dos dois.

Na prática, o universo de itens que podem fundamentar exigência de atestado ficou maior, não menor. Serviço de grande peso financeiro e baixa complexidade passou a caber, e serviço de alta complexidade e peso pequeno também. O que não cabe é item que não atende a nenhum dos dois.

Os limites que acompanham

Limite	O que diz	Onde está
Quantidade mínima	até 50% das parcelas do § 1º	art. 67, § 2º
Tempo e local	vedadas limitações de tempo e de locais específicos	art. 67, § 2º
Prova alternativa	**não** cabe em obras e serviços de engenharia, só fora deles	art. 67, § 3º
Serviços contínuos	prazo mínimo de experiência não superior a 3 anos	art. 67, § 5º
Subcontratação	atestado de potencial subcontratado limitado a 25% do objeto	art. 67, § 9º
Profissional sancionado	vedado atestado de quem deu causa às sanções dos incisos III e IV do art. 156	art. 67, § 12

O limite dos 50% é o mais esquecido. Exigir atestado de 100% do quantitativo da parcela não é rigor, é vedação travestida de exigência.

O somatório, e a concomitância que o qualifica

O somatório de atestados não está na lei: vem da orientação do TCU, que o exige quando o atestado único não for imprescindível para comprovar a capacidade, de modo a ampliar a competição.

Há um critério técnico que decide quando ele serve, e é aqui que a discussão costuma se perder. Somar obras executadas em **épocas diferentes** prova que a empresa já fez aquele serviço, não que consegue fazê-lo no ritmo e no volume que a obra exige. Dez mil metros quadrados em cinco contratos ao longo de oito anos não dizem nada sobre capacidade de produção.

Somar obras **executadas de forma concomitante** prova as duas coisas. Se a empresa sustentou aquela carga simultaneamente, com equipe, equipamento e canteiro ao mesmo tempo, ela demonstrou exatamente a capacidade operacional que o edital quer verificar.

Daí decorrem duas consequências práticas. A exigência de **atestado único** só se justifica quando a simultaneidade for essencial ao objeto, e mesmo nesses casos o somatório de execuções concomitantes a atende. E recusar soma de atestados concomitantes é restringir a competição sem ganho de segurança: a Administração perde licitante e não ganha garantia nenhuma.

Para quem redige o edital, a regra é escrever o que de fato importa. Se o que preocupa é ritmo de produção, exija concomitância e aceite a soma. Se não preocupa, aceite a soma sem condição.

Por que isso é trabalho do orçamentista

O corte de 4% é percentual sobre o valor total estimado. Quem produz esse total, e quem produz o valor individual de cada serviço, é a planilha orçamentária. Logo, **a lista de parcelas relevantes é um subproduto da curva ABC**, e não uma opinião sobre o que parece importante.

O procedimento é direto:

1. Ordenar os serviços por valor total, em ordem decrescente.
2. Calcular o peso percentual de cada um sobre o total estimado.
3. Marcar os que cruzam 4%.
4. Acrescentar, se for o caso, itens abaixo do corte cuja **relevância técnica** justifique a exigência, por escrito.
5. Fixar a quantidade mínima de cada exigência dentro do teto de 50%.

O passo 4 é o único subjetivo, e por isso é o único que precisa de justificativa no processo. Os outros quatro são aritmética sobre a planilha, e é essa aritmética que sustenta o edital quando ele é

impugnado.

Vale notar o efeito prático: numa obra de R$ 40 milhões, o corte de 4% está em R$ 1,6 milhão. Serviços que o senso comum chamaria de importantes, como pintura ou impermeabilização, raramente chegam lá. Fundação, estrutura e instalações costumam chegar com folga.

Do outro lado: o que o licitante deve conferir

Até aqui o texto olhou para quem redige. Quem disputa usa a mesma régua, em dois movimentos.

Primeiro, cada serviço exigido tem de caber nos 4% sozinho. A verificação é individual, serviço a serviço, contra o valor total estimado. Exigência sobre item que não alcança esse patamar, e que também não traz relevância técnica justificada no processo, já é erro do edital.

Depois, olhe o lote em que você pretende competir. Os serviços podem ter sido destacados considerando o conjunto da contratação, e a exigência publicada pode estar dimensionada para o todo. O que você precisa atender é o que corresponde aos lotes que vai disputar, isoladamente.

Um exemplo torna a conta evidente. O edital pede 1.000 horas de um serviço porque o contrato inteiro soma 2.000 horas, aplicando o teto de 50%. Se você decide concorrer apenas a lotes cuja execução soma 500 horas, a exigência proporcional é de **250 horas**, não de 1.000.

Exigir o atestado do todo de quem disputa a parte é desproporcional, e desproporção em habilitação tem remédio: **impugnar**. E se o edital simplesmente não disser qual é a base de cálculo por lote, cabe pedido de esclarecimento, porque a omissão já é, em si, um defeito do instrumento.

Vale dizer o óbvio, que na prática se esquece: esses dois movimentos se fazem **antes** de decidir participar, não depois de ser inabilitado.

As duas qualificações não são a mesma coisa

Confundi-las produz edital que pede ao engenheiro o que só a empresa pode ter, ou o contrário.

	Qualificação técnico-profissional	Qualificação técnico-operacional
De quem	do profissional vinculado ao licitante	da pessoa jurídica
O que comprova	conhecimento e experiência, por responsabilidade técnica em obra semelhante	que já executou atividades similares de complexidade equivalente ou superior
Como se comprova	acervo técnico, construído por anotação de responsabilidade técnica	atestados com características, quantidades e prazos, mais registro no conselho

As duas podem ser exigidas **cumulativamente**, conforme o tipo de objeto.

Dois pontos que geram inabilitação indevida. O primeiro: **não se exige vínculo empregatício** do profissional, entendimento firmado pelo TCU. Contrato de prestação de serviços, vínculo societário ou declaração de contratação futura com anuência do profissional atendem.

O segundo vem da própria lei e corre no sentido oposto, de exigência. O **art. 67, § 6º** determina que os profissionais indicados **deverão participar da obra ou serviço**, e admite substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Indicar acervo de quem não vai à obra não atende ao dispositivo.

Onde a obra cobra o preço disso

O acervo técnico não se improvisa na véspera da licitação. Ele se constrói obra a obra, pela anotação de responsabilidade técnica de cada uma, e **acervo que não foi anotado na época não se recupera depois**.

Para quem contrata, a consequência é outra: a exigência que o edital fixa hoje é a que estará disponível no mercado daqui a alguns anos. Exigência desenhada sem olhar a planilha restringe a competição no certame atual e empobrece a concorrência nos próximos.

O que levar

A pergunta "quais serviços vão exigir atestado" tem resposta na planilha, não no jurídico. Ela sai de três operações: ordenar por valor, marcar o que cruza 4% e justificar por escrito o que ficar abaixo disso.

Edital que apresenta essa lista com a curva ABC anexada se defende sozinho. Edital que apresenta a lista pronta, sem memória, depende da sorte de ninguém perguntar de onde ela veio.

Fontes

A regra e os limites citados estão na **Lei 14.133/2021, art. 67**, com os parágrafos indicados ao longo do texto.

O que não vem da lei, como o somatório de atestados e a dispensa de vínculo empregatício, vem da orientação do **Tribunal de Contas da União**, consolidada no Manual de Licitações e Contratos, seção 5.5.2, sobre habilitação técnica: <https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/5-5-2-habilitacao-tecnica/>;

Veja também

TERMINOLOGIA

· Parcela de maior relevância
· Atestado de capacidade técnica
· Habilitação técnica
· Qualificação técnico-profissional
· Qualificação técnico-operacional
· Acervo técnico
· Curva ABC

CASOS PRÁTICOS

· Quais serviços entram na exigência de atestado

FONTE

· Lei 14.133/2021, art. 67
· Manual de Licitações e Contratos do TCU · 5.5.2 habilitação técnica